

1504311-69.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504311-69.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504311-69.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353831/2021 - 03º D.P. CUBATÃO, 686/2021 - 03º D.P. CUBATÃO, 2353831 - 03º D.P. CUBATÃO, 686/21/231 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHOSLLEY JACKSON LEITE DO Ó

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

JHOSLLEY JACKSON LEITE DO Ó qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 14:30 horas, na Rua Nossa Senhora da Aparecida, próximo ao n. 165, Vila São José, nesta cidade, cultivava um pé de maconha, sem autorização e em desacordo com

a legislação.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu guardava para fins de tráfico, 22 porções de maconha e 38 porções de cocaína.

Segundo a denúncia, policiais militares faziam patrulhamento no local e avistaram o réu em atitude suspeita, então foi feita a abordagem, mas como ele estava sem seus documentos pessoais, entraram em contato com sua genitora e se deslocaram até sua residência. Lá chegando, foi franqueada a entrada e em vistoria no quarto do réu, havia um vaso com a plantação de maconha e uma mochila com as drogas já mencionadas, além de uma balança de precisão.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.07/08 e 14. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 139 e 163. O réu apresentou Defesa Preliminar às fls. 119/126. A Denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2021 (fls. 127), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.147) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido. (fls. 168/171) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas. (fls. 176/185)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.
O réu em seu interrogatório afirmou que a planta de maconha é sua, para consumo próprio, mas a mochila com as drogas não e que foi forjado pelos policiais.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência pelo local dos fatos, quando avistaram o réu em atitude suspeita e fizeram a abordagem, mas ele estava sem documentos, então, obtiveram o contato de sua genitora e foram até a residência dele onde a genitora franqueou a entrada e no quarto do réu os policiais encontraram uma planta de maconha em um vaso improvisado e uma mochila contendo porções de maconha e cocaína embaladas para a venda e uma balança de precisão. O réu admitiu que as drogas eram dele. O policial Wagner esclareceu que foram até a casa do réu para pegar a documentação dele, bem como para ver se ele era foragido da Justiça, pois, o réu falava coisas desconexas e que já tinha passagem criminal.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que os policiais adentraram na residência do réu sem portar qualquer mochila, sendo que o objeto foi encontrado dentro do quarto do réu e além das drogas, havia uma balança de precisão.

Ademais, impensável imaginar que dois policiais militares andariam pelas ruas portando uma mochila com maconha, cocaína e uma balança de precisão e do nada abordariam o réu, pessoa que jamais viram na vida, com a única intenção de incriminá-lo, sendo que o réu é pessoa sem posses, portanto, sequer pode se alegado que os policiais queriam extorqui-lo.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes

apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

O réu tem condenação recorrível por tráfico de drogas no Estado do Piauí. (fls. 144)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu tem outra condenação recorrível por tráfico de drogas no Estado do Piauí. (fls. 144)

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado como dispõe o art. 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.072/90 com redação dada pela Lei 11464/07, bem como pelo fato de o réu, além de ter condenação recorrível por tráfico de drogas no Piauí, mudou-se para outro Estado.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública, bem como pelo fato de já ter deixado o distrito da culpa quando condenado por tráfico no Piauí.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JHOSLLEY JACKSON LEITE DO Ó como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, determino a destruição das drogas e da balança de precisão.

Oportunamente, oficie-se o TRE.

PI

Cubatão, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA